

Kommunfullmäktige

Plats och tid	Fullmäktigesalen i Stadshuset, klockan 11:00-11:26
Paragrafer	§§ 111-115
Beslutande ledamöter	Se närvarolista på sidan 2-3
Tjänstgörande ersättare	Se närvarolista på sidan 3-4
Övriga närvarande	Se närvarolista på sidan 4

Protokollet är digitalt justerat av

Eivy Blomdahl, ordförande
Rigmor Åström (M), justerare
Sead Maglic (SJVP), justerare
Ingelina Edström, sekreterare

Protokollet har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan



Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande ledamöter

Eivy Blomdahl (S), Ordförande
Göran Ahlman (M), 1:e vice ordförande
Margit Hannu Dyrander (S), 2:e vice ordförande
Claes Nordmark (S)
Lennart Synnergren (S)
Inge Andersson (BA)
Bernt Drugge (SD)
Johan Lund (S)
Kenneth Backgård (SJVP)
Maria von Schantz (M)
Bosse Strömbäck (V)
Beatrice Öman (S)
Johan Gröhn (C)
Glenn Blom (S)
Rigmor Åström (M)
Linda Lund (SD)
Håkan Berg (S)
Sead Maglic (SJVP)
Hendrik Andersson (L)
Inger Vestman Arvesen (V)
Susanne Ström (SD)
Lena Goldkuhl (S)
Egon Palo (M)
Catarina Ask (MP)
Gunnar Halin (BA)
Sara Johansson (S)
Erika Sjöö (SJVP)
Anna-Karin Nylund (S)
Hans B Nilsson (M)
Suzanne Thörnäs (BA)
Lars-Åke Vikström (SD)
Tony Karlsson (V)
Berith Ekervhén (S)
Åke Eltoft (M)
Kurt Pettersson (S)
Tina Kotkaniemi (SJVP)
Ingemar Karlsson (BA)
John Öberg (C)
Johan Sellin (M)
Christer Fjellström (SD)
Lars Nilsson (S)



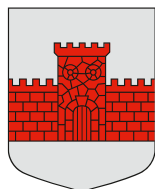
Kommunfullmäktige

Tjänstgörande ersättare Anna-Carin Aaro (S)
Jim Öman (S)
Fredrik Lovag (S)
Helena Nordvall (M)
Ann-Kristin Viklund (BA)
Bengt-Göran Gustavson (BA)
Eva-Britt Larsson (C)
Helene Adell (L)

Övriga närvarande Ersättare
Åsa Lindström (S)
Peter Öhlund (S)
Åke Carlsson (M)
Sigvard Hedman (SD)
Erik Hedberg (SD)
Agneta Drugge (SD)
Ulf Helin (SJVP)
Conny Sundkvist (V)
Ann-Charlotte Furberg (L)
Ann Carlberg (MP)
Johan Johansson (MP)

Tjänstepersoner
Kommunsekreterare Ingelina Edström
Kommunjurist Daniel Bergh

Övriga
Skriv övriga personer här.



Kommunfullmäktige

Ärendelista

§ 111 Anskaffning av två aktiebolag inom Boden Industrial Park	5
§ 112 Val av styrelse till Bodens Stålverks Fastighets AB fram till företagets årstämma 2023	10
§ 113 Val av styrelse till Bodens Vätgas Fastighets AB fram till företagets årstämma 2023	11
§ 114 Val av revisorer till Bodens Stålverks Fastighets AB	12
§ 115 Val av revisorer till Bodens Vätgas Fastighets AB	13



Kommunfullmäktige

§ 111 Anskaffning av två aktiebolag inom Boden Industrial Park

KS 2022-00567

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner att anskaffa två aktiebolag med ett aktiekapital om 100 000 kronor vardera. Medel anvisas ur likvida medel.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordningar för respektive bolag

Beskrivning av ärendet

För närvarande pågår detaljplanearbete för Svartbyn VU5 som i kommunens översiktsplan är utpekad som ett utredningsområde för verksamheter. Området omfattar ett cirka 500 hektar stort område där tillgången till grön el och stora markområden ger unika förutsättningar för etablering av ytkrävande verksamheter inriktade mot elintensiva näringar. Parallellt med detaljplan för verksamhetsområdet sker även arbete med detaljplan för infrastrukturområde som sammanbinder VU5 med befintlig infrastruktur i form av stambanan samt riksväg 97.

I en pågående prövning enligt miljöbalken har Mark- och miljödomstolen gett H2GS AB tillstånd till bland annat att få utföra de byggnadsarbeten som behöver genomföras för att anlägga och bygga det planerade stålverket inom Svartbyns verksamhetsområde i Boden (så kallad byggnadsdom).

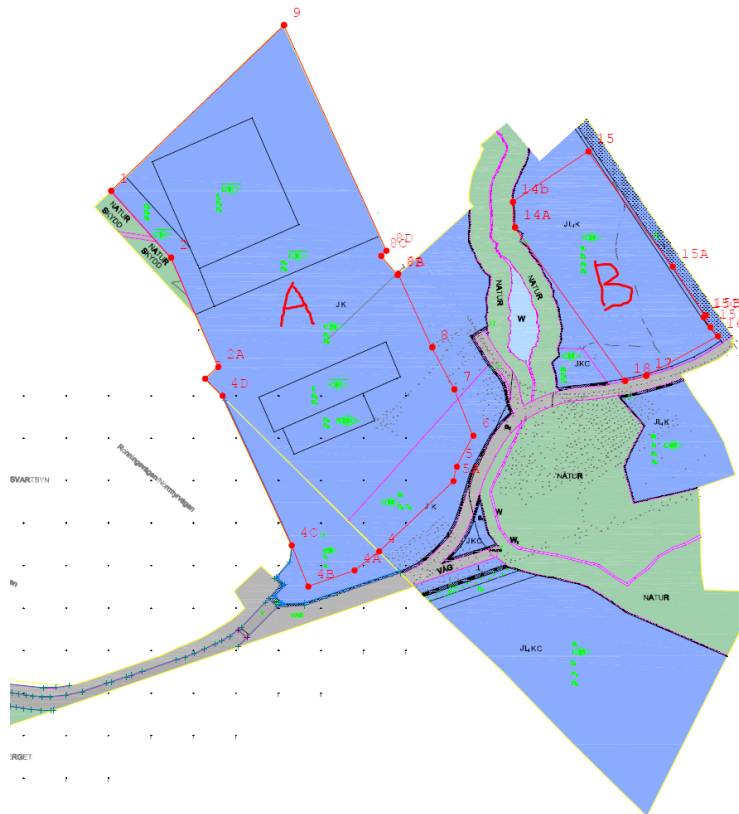
Förhandlingar förs mellan H2GS och kommunen om försäljning av aktuella markområden. För att möjliggöra för H2GS att påbörja arbeten, i enlighet med ovan nämnda byggnadsdom, innan avtal om marköverlåtelse har träffats, har parterna träffat arrendeavtal.

H2GS ges genom arrendeavtalet rätt att för sin förvärvsverksamhet utföra markarbeten, projektering, pålning och annat förberedande arbete inom arrendestället. Arrendatorn ska på eget ansvar och egen bekostnad inhämta bygglov och andra tillstånd som krävs för verksamheten på arrendestället.

Arrendeområdena är utmärkta med röd begränsningslinje på karta nedan.



Kommunfullmäktige

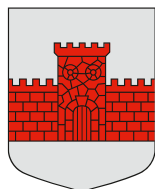


I bilaga till arrendeaftalet noteras en översiktlig ram för de fortsatta förhandlingarna om själva marköverlåtelsen. Bilagan är varken bindande eller slutgiltigt bestämd.

Avsikten är att kommunen i ett kommande skede ska sälja två nybildade aktiebolag till H2GS. Dessa två nybildade aktiebolag avses vid tillträdet att äga de markområden som H2GS idag arrenderar. Nu aktuellt ärende är första steget för att kunna genomföra kommande fastighetsförsäljningar i form av bolagsöverlåtelser. Dessa kommande bolagsförsäljningar erfordrar godkännande av Kommunfullmäktige

De bolag som kommunen nu anskaffar är dels Bodens Stålverks Fastighets AB och dels Bodens Vätgas Fastighets AB. Bolagens syften är att, med iakttagande av likställighets-, lokaliserings- och självkostnadsprincipen, exploatera och utveckla mark för stålverks- respektive vätgasverksamhet inom Bodens kommun. Bolagen anskaffas genom att kommunen förvärvar två så kallade lagerbolag.

I nästa steg är tanken att kommunen säljer område A enligt karta ovan till kommunens eget bolag Bodens Stålverks Fastighets AB. Område B försäljs



Kommunfullmäktige

till kommunens eget bolag Bodens Vätgas Fastighets AB. Genom aktieöverlåtelseavtal överlåter sedan kommunen dessa bolag till H2GS.

När fastigheter säljs mellan professionella aktörer är det mer en regel än ett undantag att parterna väljer att inte överlåta fastigheterna enligt jordabalkens bestämmelser, en så kallad rak fastighetsöverlåtelse, utan i stället överlåter fastigheten paketerad i ett bolag. En paketerad fastighetsöverlåtelse innebär således att säljaren till köparen överlåter aktierna i det bolag som äger fastigheten.

Bilden nedan illustrerar översiktligt kommande paketering av bolagen, där kommunen bildar bolag och i ett senare läge försäljer aktuell mark till dessa bolag.



Fortsatt process innebär att Bodens kommun, genom aktieöverlåtelseavtal, överlåter aktierna i kommunens Bodens Stålverks Fastighets AB och Bodens Vätgas Fastighets AB till av H2GS ägda bolag,

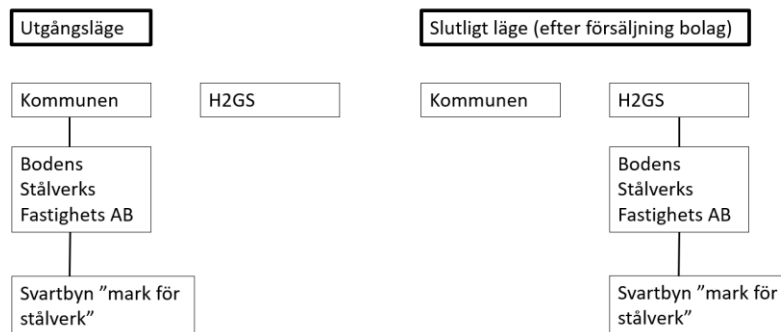
Aktieöverlåtelseavtalen kommer för sin giltighet vara villkorat av att kommunfullmäktige har godkänt aktieöverlåtelsen.

Köpeskillingen för bolagen kommer att bland annat baseras på ett markpris om 50 kronor per kvadratmeter, vilket är i linje med senast utförda marknadsvärderingen för området.

Transaktionen mellan parterna illustreras schematiskt nedan:



Kommunfullmäktige



Ett motiv för en försäljning i bolagsform är att parterna på så sätt inte är bundna av jordabalkens tvingande bestämmelser, vilka gäller vid en normal fastighetsförsäljning. En överlåtelse av aktier i det fastighetsägande bolaget innebär att köplagens bestämmelser blir tillämpliga på transaktionen. Köplagens bestämmelser är betydligt mer flexibla och är möjliga att avtala bort.

Jordabalkens tvingande bestämmelser anger bland annat att ett köp avseende fast egendom inte får göras beroende av villkor under mer än två år från den dag köpehandlingen upprättades. Sådana villkor är dock möjliga att tillämpa om försäljningen sker i bolagsform. Det är vidare möjligt att avtala om att kommunen äger rätt att under vissa förutsättningar återköpa aktierna i bolaget. Ett löfte att i framtiden sälja eller köpa fast egendom enligt jordabalken inte är bindande

Det samarbetsavtal som 2021 träffats mellan H2GS och Boden är under revidering. Detta för att se över eventuella uppdateringsbehov med anledning av den fortlöpande utvecklingen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens (Fysisk planering) förslag i tjänsteskrivelse 2022-08-03:

1. Kommunfullmäktige godkänner att anskaffa två aktiebolag med ett aktiekapital om 100 000 kronor vardera. Medel anvisas ur likvida medel.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordningar för respektive bolag.

Yrkanden

Claes Nordmark (S) och Hendrik Andersson (L), Sead Maglic (SJVP), Catarina Ask (MP), Bosse Strömbäck (V), Tony Karlsson (-), Bernt Drugge



Kommunfullmäktige

(SD), Johan Sellin (M), Johan Gröhn (C) och Inge Andersson (BA) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Bolagsordningar

Tjänsteskrivelse 2022-08-03

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2022-08-15 § 106

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen (Fysisk planering)



Kommunfullmäktige

§ 112 Val av styrelse till Bodens Stålverks Fastighets AB fram till företagets årsstämma 2023

KS 2022-00558

Beslut

Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Boden Stålverks Fastighets AB fram till företagets årsstämma 2023.

1. Claes Nordmark (S) väljs till ordförande.
2. Sead Maglic (SJVP) väljs till vice ordförande.

Ledamöter

1. Claes Nordmark (S)
2. Hans B Nilsson (M)
3. Catarina Ask (MP)
4. Johan Gröhn (C)
5. Anders Pettersson (BA)
6. Sead Maglic (SJVP)
7. Bernt Drugge (SD)

Ersättare

1. Leif Pettersson (S)
2. Egon Palo (M)
3. Margit Hannu Dyrander (S)

Beslutet skickas till

De valda

Kommunledningsförvaltningen (personalavdelningen)

Samhällsbyggnadsförvaltningen (Fysisk planering)



Kommunfullmäktige

§ 113 Val av styrelse till Bodens Vätgas Fastighets AB fram till företagets årsstämma 2023

KS 2022-00560

Beslut

Nedanstående personer väljs till ledamöter och ersättare i Bodens Vätgas Fastighets AB fram till företagets årsstämma 2023.

1. Claes Nordmark (S) väljs till ordförande.
2. Sead Maglic (SJVP) väljs till vice ordförande.

Ledamöter

1. Claes Nordmark (S)
2. Hans B Nilsson (M)
3. Catarina Ask (MP)
4. Johan Gröhn (C)
5. Anders Pettersson (BA)
6. Sead Maglic (SJVP)
7. Bernt Drugge (SD)

Ersättare

1. Leif Pettersson (S)
2. Egon Palo (M)
3. Margit Hannu Dyrander (S)

Beslutet skickas till

De valda

Kommunledningsförvaltningen (personalavdelningen)

Samhällsbyggnadsförvaltningen (Fysisk planering)



Kommunfullmäktige

§ 114 Val av revisorer till Bodens Stålverks Fastighets AB

KS 2022-00565

Beslut

Kommunfullmäktige väljer nedanstående revisorer till Bodens Stålverk Fastighets AB fram till företagets årsstämma 2023.

1. Per-Ulf Sandström (M) väljs till ordinarie revisor.
2. Roland Dahlqvist (SJVP) väljs till suppleant.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna har 2022-08-03 § 12 nominerat Per-Ulf Sandström (M) som ny ordinarie revisor och Roland Dahlqvist (SJVP) till suppleant i Bodens Stålverk Fastighets AB för återstående del av mandatperioden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunrevisionen 2022-08-03 § 12

Beslutet skickas till

De valda

Kommunledningsförvaltningen (personalavdelningen)

Kommunrevisionen



Kommunfullmäktige

§ 115 Val av revisorer till Bodens Vätgas Fastighets AB

KS 2022-00566

Beslut

Kommunfullmäktige väljer nedanstående revisorer till Bodens Vätgas Fastighets AB fram till företagets årsstämma 2023.

1. Per-Ulf Sandström (M) väljs till ordinarie revisor.
2. Roland Dahlqvist (SJVP) väljs till suppleant.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna har 2022-08-03 § 12 nominerat Per-Ulf Sandström (M) som ny ordinarie revisor och Roland Dahlqvist (SJVP) till suppleant i Bodens Vätgas Fastighets AB för återstående del av mandatperioden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Kommunrevisionen 2022-08-03 § 12

Beslutet skickas till

De valda

Kommunledningsförvaltningen (personalavdelningen)

Kommunrevisionen

Undertecknat av följande personer

Ingelina Hallberg Edström

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-08-22 14:31:10
Transaktionsidentitet: FA84C0DC6B0224028B63D38F295CED4FB43BC00216

Sead Maglic

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-08-22 15:32:03
Transaktionsidentitet: 534BC498DAF227DD3260C582755A030D0F811D24DC

EIVY BLOMDAHL

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-08-23 02:00:49
Transaktionsidentitet: 7141BDE6A3D1C10C0DED8DE72A7439F623801082F9

RIGMOR ÅSTRÖM

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2022-08-23 08:19:50
Transaktionsidentitet: BAD645A714E49E30C9F88F419C2879DBA33E729B2F

Underskriftstjänst:

Visma Underskriftstjänst

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Bodens kommun

Organisationsnr: 212000-2767

E-post: kommunen@boden.se

Hemsida: www.boden.se